

한국에너지공단 상임감사

통 보(모범사례)

제 목 검사대상기기관리자 선임제도 개선을 통한 규제 명확화

소 관 부 서 지역에너지실

내 용

1. 문제점 · 추진배경

「에너지이용 합리화법」에는 열사용기자재를 안전하고 효율적으로 관리될 수 있도록 하는 필수적인 장치로써 검사대상기기 설치자로 하여금 검사대상기기 관리자를 선임토록 의무화하고 있고, 기업에 선임된 검사대상기기 관리자는 검사대상기기의 안전관리와 위해방지, 법적 요구 사항 준수 및 에너지 이용 효율을 관리하는 핵심적인 역할을 담당하고 있다.

하지만, 일부 기업에서는 선임된 검사대상기기 관리자에게 기기 안전관리와 상관없는 직무를 부여하거나 교대근무 시 각 교대 조에 선임자 없이 기기 가동을 하고 있지만, 검사대상기기관리자의 직무나 일시적 공백에 따른 직무대행자 지정 의무, 기기 가동 중 상주근무 의무, 교대근무자의 법적 선임에 대한 명확한 근거 부재로 인해 현장의 혼란이 지속적으로 발생되고 있다.

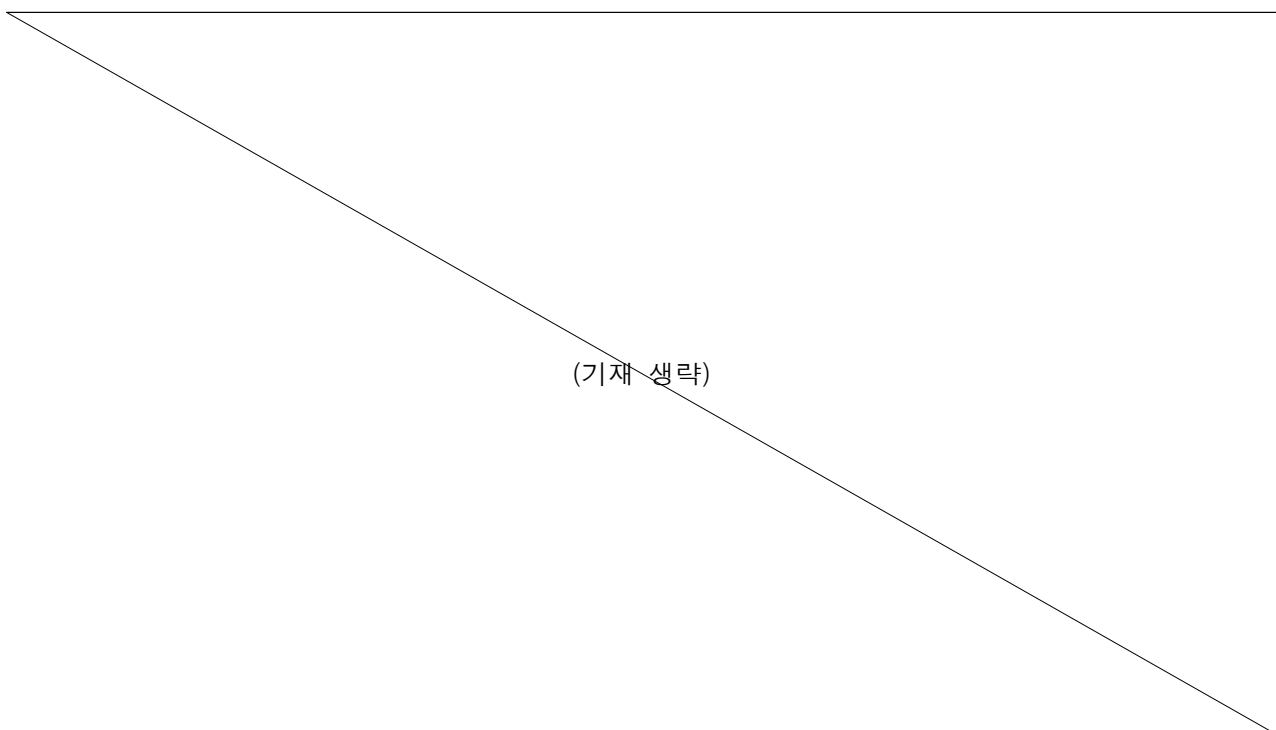
이로 인해, 검사대상기기관리자 선임제도에 대한 법령 질의 또는 문제 제기가 [표 1]과 같이 국민신문고를 통해 높은 비중으로 지속 발생되고 있으며, 경험 또는 자격이 없는 자가 검사대상기기를 조작하거나 무인운전으로 인해 검사대상기기가 폭발하여 근로자가 사망하거나 부상 당한 사고 사례도 발생되고 있다.

[표 1] 국민신문고 접수 현황('21년~'25년 현재)

구분	'21	'22	'23	'24	'25. 6월	합계
(기재 생략)						

* 자료: 국민신문고 접수 현황 관련 자료 재구성(공단 지역에너지실 답변 건에 한함, '21.~'25. 6월)

[그림] 검사대상기기 폭발사고 사례



* 자료: 인터넷 기사 스크랩, ◆◆◆◆(2020.02.01.) / ■■■■(2023.01.16.)

24시간 가동되는 보일러와 같은 중요한 검사대상기기를 안전하고 효율적으로 운영하기 위해서는 단일 선임자에게만 의존해선 안되고, 일시적 공백 시 직무 대행자를 지정하거나, 교대 근무자에 대한 선임이 이행되어야 하나, 명확한 법적 근거가 없어 법 제정 취지와 목적 그리고 주무부처의 유권해석에 따라 권고 수준으로 그치고 있어, 검사대상기기 관리자의 부재로 인한 안전관리 공백 등을 방지하기 위해 현행 제도의 운영 상 나타난 일부 미비점 개선이 필요하다.

2. 개선내용

지역에너지실은 현행 검사대상기기관리자 선임제도의 개선 필요성을 인식하고 규제 명확화를 통한 현장 혼란과 안전관리 공백 해소 및 현장중심의 합리적인 제도 운영을 위해 2024년 관련 연구용역¹⁾을 추진하여 국내 유사 안전관리법²⁾에서 정하고 있는 안전관리자 선임제도와 일본 보일러·압력용기 안전관리자 선임제도를 현행 「에너지이용 합리화법」에서 정하고 있는 검사대상기기관리자 선임제도와 비교하고 검사대상기기 설치현장 여건 및 이해관계자 의견 등을 종합적으로 고려하여 현장중심의 합리적인 검사대상기기관리자 선임제도 개선방안을 마련하였다.

또한, 검사대상기기 관리자 선임제도 개선방안을 제도화하기 위해 [표 2]와 같이 2024. 12월 국회로 「에너지이용 합리화법」 개정 필요성을 제기하였고, 의원 법안 발의(2024. 12. 30.) 후 입법 절차를 거쳐 「에너지이용 합리화법」 일부개정법률이 공포(2025. 5. 27.)되었다.

[표 2] 검사대상기기관리자 선임제도 관련 법률 개정사항

구분	개정사항	주요내용
(기재 생략)		

* 자료: 「에너지이용 합리화법」 일부개정법률 공포(법률 제20969호, '25.5.27.) 자료 재구성

1) 검사대상기기관리자 선임제도 개선방안 마련 연구(●●●●●●●●, 연구기간: '24.03.~'24.06.)

2) 보일러 및 압력용기 검사제도 운영 법률: 고압가스안전관리법, 도시가스안전관리법, 전기안전관리법

개정된 법률은 공포 후 1년이 경과한 날(2026. 5. 28.)부터 시행될 예정으로, 지역에너지실은 시행일 전까지 검사대상기기 관리자의 상주근무 및 직무범위, 직무대행자 지정에 대한 세부사항 등 하위법령(부령) 정비를 완료하기 위해 이해관계자 의견청취하는 등 제도정비에 만전을 기하고 있다.

3. 기대효과 · 추진성과

검사대상기기는 고온·고압의 증기 또는 열매체를 생산·보유하며, 폭발이나 누출, 화재 사고가 발생할 가능성이 높은 고위험 설비이며, 이러한 사고가 발생될 경우 시설 특성에 따라 재산 피해와 자원 낭비를 초래하며, 중대재해 발생 위험성이 높고 주변 시설로의 피해 확산 가능성도 크다. 따라서 사고를 예방하기 위해 제도적인 안전장치를 마련하는 것이 필수적이다.

이번 검사대상기기 관리자 선임제도 개선을 통해 관리자의 직무를 명확하게 규정함으로써 책임 소재를 분명히 할 수 있고, 관리자의 상주근무와 일시적 공백 시 직무대행자 지정을 의무화함으로써 관리자 부재로 인한 안전공백을 최소화하여 안전성을 높일 수 있으며, 이는 사고 예방에 크게 기여할 것이다.

또한, 모든 검사대상기기 설치 사업장에서 관리자를 상주시킴으로써 기기의 효율적인 운전 및 관리가 가능해져 피규제 기업의 제품 품질이 향상될 것이며, 이에 따라, 해당 기업에 대한 인지도가 높아지고 신뢰도가 쌓여 수요가 증가할 것으로 예상된다. 더 나아가 피규제자의 안전관리 의식이 고취되어 검사대상기기 제조업체의 안전·품질 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

결과적으로 국민의 생명과 재산을 보호하고, 각종 분야에서 발생할 수 있는 막대한 피해를 사전에 방지하는 등 선순환 구조로 이어질 것이라 기대된다.